Polícia Federal · Ensino Superior · banca Cebraspe

Direitos Humanos

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 13/11/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Direitos Humanos

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

No edital da PF de 2025 (Bloco I) a lista inclui a Constituição, convenções da ONU, uso da força (Lei 13.060/2014 e Decreto 12.341/2024) e Havana. Conteúdo conforme o edital de referência; o novo edital pode mudar.

1. Direitos humanos na Constituição e no sistema internacional

Contexto

Cebraspe cobra o texto das convenções e o status dos tratados no Brasil. Poucos conceitos rendem muitos itens.

Resumo básico

- **Constituição:** dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1º, III); nas relações internacionais o Brasil rege-se pela **prevalência dos direitos humanos** (art. 4º, II).
- **Status dos tratados (art. 5º, §§ 2º e 3º):** tratados de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por **3/5** dos membros, equivalem a **emendas constitucionais**. Os aprovados sem esse quórum têm status **supralegal** (acima da lei, abaixo da Constituição), segundo o STF.
- **Sistemas:** o **global** (ONU: Declaração Universal de 1948, Pactos de 1966) e o **regional** (OEA: Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José, de 1969, com Comissão e Corte Interamericana).
- **Convenção contra o Genocídio (1948):** atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.
- **Refugiados (1951 e Protocolo de 1967):** refugiado é quem, por temor fundado de perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, está fora do seu país. Princípio da **não devolução (non-refoulement)**: não se devolve o refugiado a território onde sua vida ou liberdade corra risco.

Aprofundamento

- **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)** e **sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979)** obrigam os Estados a adotar políticas de eliminação da discriminação.
- **Convenção contra a Tortura (1984):** tortura é a dor ou sofrimento intenso infligido por agente público ou com sua anuência para obter informação, castigar ou intimidar; nenhuma circunstância excepcional a justifica.
- **Convenção contra o Desaparecimento Forçado (2006)** e as **Regras Mínimas da ONU para o tratamento de presos** (Regras de Nelson Mandela) protegem a dignidade da pessoa presa.
- A **Declaração Universal de 1948** é uma resolução da Assembleia Geral: não é tratado, mas tem enorme força moral e jurídica.
- O **Tribunal Penal Internacional** tem a adesão do Brasil prevista no art. 5º, § 4º, da Constituição.

2. Uso da força e de armas de fogo (Lei 13.060/2014, Decreto 12.341/2024 e Havana)

Contexto

Todo policial federal usa a força: este é o tema "de ouro" de Direitos Humanos.

Resumo básico

- **Lei 13.060/2014:** os órgãos de segurança pública devem **priorizar instrumentos de menor potencial ofensivo**, desde que isso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, obedecendo aos princípios da **legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade**.
- **Não é legítimo o uso de arma de fogo** contra pessoa em fuga desarmada ou que, mesmo armada, não represente risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros; nem contra veículo que desrespeite bloqueio policial, salvo ameaça imediata de morte ou lesão (art. 2º, parágrafo único).
- **Princípios Básicos de Havana (1990):** a força e as armas de fogo só devem ser usadas quando outros meios forem ineficazes; armas de fogo apenas em legítima defesa ou defesa de outras pessoas contra ameaça iminente de morte ou lesão grave, para prevenir crime particularmente grave ou para deter pessoa que represente esse perigo.
- Antes de usar a arma de fogo, o policial deve **identificar-se e dar aviso claro** da sua intenção, com tempo suficiente, salvo se isso aumentar o risco.
- O **Decreto 12.341/2024** regulamenta a Lei 13.060 para disciplinar o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos profissionais de segurança pública.

Aprofundamento

- Após o uso da força, é dever prestar **socorro e assistência médica** aos feridos e comunicar o fato à autoridade competente.
- O uso de força além do necessário é **excesso punível** e pode configurar abuso de autoridade (Lei 13.869/2019) e outros crimes.
- **Instrumentos de menor potencial ofensivo** são equipamentos e munições desenvolvidos para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente, com baixa probabilidade de causar morte.
- Os princípios **necessidade** (só quando indispensável) e **proporcionalidade** (intensidade compatível com a ameaça) são os mais cobrados.
- A hierarquia do uso da força vai da presença e verbalização à contenção física, aos instrumentos de menor potencial ofensivo e, por último, à arma de fogo.

3. Crime de tortura (Lei 9.455/1997)

Contexto

A tortura é o crime que liga Direitos Humanos ao Direito Penal e aparece nos editais da PF todos os anos.

Resumo básico

- **Tipo (art. 1º, I):** constranger alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração ou confissão; para provocar ação ou omissão criminosa; ou em razão de discriminação racial ou religiosa. **Pena:** reclusão de 2 a 8 anos.
- **Tortura-castigo (art. 1º, II):** submeter quem está sob guarda, poder ou autoridade, com violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Mesma pena.
- **Pessoa presa (art. 1º, § 1º):** submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Mesma pena.
- **Omissão (§ 2º):** quem se omite diante dessas condutas, tendo o dever de evitá-las ou apurá-las: detenção de 1 a 4 anos.
- **Resultados (§ 3º):** lesão corporal grave ou gravíssima: reclusão de 4 a 10 anos; morte: reclusão de 8 a 16 anos.

Aprofundamento

- **Aumento de pena de 1/6 a 1/3 (§ 4º)** se o crime é cometido por agente público, contra criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou mediante sequestro.
- **Efeito da condenação (§ 5º):** perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo **dobro do prazo da pena**.
- **Natureza (§ 6º):** crime **inafiançável e insuscetível de graça ou anistia**, como manda a Constituição (art. 5º, XLIII).

- O condenado cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, na forma do § 7º do art. 1º.
- A lei se aplica também ao crime cometido fora do território nacional, se a vítima for brasileira ou o agente estiver em local sob jurisdição brasileira (art. 2º).

Exercícios

1. Segundo o art. 5º, § 3º, da Constituição, os tratados de direitos humanos aprovados com quórum de 3/5 em cada Casa do Congresso, em dois turnos, têm status de:

A) lei ordinária

B) norma supralegal

C) emenda constitucional

D) decreto

E) resolução

2. O princípio da não devolução (non-refoulement) proíbe:

A) conceder asilo

B) devolver o refugiado a território onde sua vida ou liberdade corra risco

C) exigir passaporte

D) expulsar qualquer estrangeiro

E) impedir a naturalização

3. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José) integra o sistema:

A) global, da ONU

B) regional interamericano, da OEA

C) europeu

D) africano

E) asiático

4. Segundo a Lei nº 13.060/2014, os órgãos de segurança pública devem priorizar:

A) armas de fogo de alto calibre

B) instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que não coloquem em risco a integridade dos policiais

C) a força máxima em qualquer abordagem

D) o uso de algemas em todos os casos

E) o uso de cães sempre

5. Segundo a Lei nº 13.060/2014, NÃO é legítimo o uso de arma de fogo:

A) em legítima defesa contra ameaça iminente de morte

B) contra pessoa em fuga desarmada que não represente risco imediato aos agentes ou a terceiros

C) para proteger a vida de terceiros em risco iminente

D) contra veículo que, em bloqueio, represente ameaça imediata de morte

E) em nenhuma hipótese

6. Segundo os princípios de uso da força, a conduta deve ser compatível com a gravidade da ameaça. Esse é o princípio da:

A) legalidade

B) necessidade

C) proporcionalidade

D) conveniência apenas

E) discricionariedade ilimitada

7. A pena-base do crime de tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I e II) é de:

A) detenção de 1 a 4 anos

B) reclusão de 2 a 8 anos

C) reclusão de 12 a 30 anos

D) detenção de 6 meses a 2 anos

E) apenas multa

8. A condenação por crime de tortura acarreta, como efeito:

A) multa automática de 10 salários

B) perda do cargo, função ou emprego público e interdição pelo dobro do prazo da pena

C) apenas advertência

D) suspensão por 30 dias

E) nenhum efeito além da pena

9. O crime de tortura é:

A) afiançável e passível de anistia

B) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia

C) sempre de ação privada

D) contravenção penal

E) crime de menor potencial ofensivo

Gabarito comentado - Direitos Humanos

1 - C. Art. 5º, § 3º.

A: É o status geral dos tratados comuns.

B: É o status dos tratados de direitos humanos aprovados sem esse quórum.

C (certa): Correta.

D: Não é o status.

E: Não é o status.

2 - B. Convenção de 1951 sobre refugiados.

A: Não proíbe conceder asilo.

B (certa): Correta.

C: Não trata de passaporte.

D: Não proíbe toda expulsão.

E: Não trata de naturalização.

3 - B. É o tratado central do sistema interamericano.

A: O global é o da ONU.

B (certa): Correta.

C: O europeu tem outra convenção.

D: O africano tem outra carta.

E: Não há sistema asiático equivalente.

4 - B. Art. 2º da Lei 13.060/2014.

A: A lei manda priorizar o menor potencial ofensivo.

B (certa): Correta.

C: A força deve ser proporcional.

D: O uso de algemas tem regras próprias.

E: Não é regra da lei.

5 - B. Art. 2º, parágrafo único, I.

A: É hipótese de uso legítimo.

B (certa): Correta.

C: É hipótese de uso legítimo.

D: É a exceção da lei: nesse caso o uso pode ser legítimo.

E: A lei admite o uso nas hipóteses legítimas.

6 - C. Proporcionalidade: intensidade compatível com a ameaça.

A: Legalidade: respaldo em lei.

B: Necessidade: só quando indispensável.

C (certa): Correta.

D: Não é o princípio descrito.

E: O uso da força não é ilimitado.

7 - B. Art. 1º: reclusão de 2 a 8 anos.

A: É a pena da tortura omissiva (§ 2º).

B (certa): Correta.

C: É faixa de crimes mais graves.

D: Não é a pena.

E: Há pena de reclusão.

8 - B. Art. 1º, § 5º.

A: Não é o efeito da lei.

B (certa): Correta.

C: Não é o efeito da lei.

D: Não é o efeito da lei.

E: Há efeitos da condenação.

9 - B. Art. 1º, § 6º, e CF, art. 5º, XLIII.

A: É inafiançável.

B (certa): Correta.

C: A ação é pública.

D: É crime, não contravenção.

E: Não é de menor potencial ofensivo.